

0093695-62.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu OSÉIAS pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo agora à aplicação da pena, com observância ao critério ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 0093695-62.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0093695-62.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 558/2017 - 68º Distrito Policial - Jardim Lageado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR GUSTAVO SANTOS SOUZA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

OSÉIAS DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com Igor Gustavo Santos Souza, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), em 31 de agosto de 2017, por volta de 9h00, na Rua Damásio Pinto, 450, Itaquera, nesta Capital, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, ambos teriam subtraído para si, mediante grave ameaça em face de Victor Otávio Marques Ferreira, a motocicleta Honda/CG de placas FCP-8711, pertencente à empresa Votorantim Cimentos S.A., conforme Boletins de Ocorrência às fls. 7/14 e Auto de Exibição e Apreensão de fl. 15.

Narra a denúncia que, segundo o apurado, no dia 31 de agosto de 2017, Victor Otávio Marques Ferreira, funcionário da Votorantim Cimentos S.A., trafegava pelo endereço referido, quando os denunciados o abordaram e, simulando estarem armados,

anunciaram o roubo. Em seguida, subtraíram a motocicleta Honda C/G de placas FCP-8711, pertencente à empresa vítima, e partiram para local ignorado.

De acordo com a exordial acusatória, em 1º de setembro de 2017, por volta das 10h30, policiais militares receberam a informação de que a motocicleta roubada estava no interior da casa situada na Rua Libânio do Amaral, 64, Lajeado, nesta Capital, conforme rastreamento efetuado pela empresa vítima. No local, encontraram a referida motocicleta com numerações de chassi e motor suprimidas, conforme Laudo Pericial de fls. 57/61.

Segundo a denúncia, a moradora do imóvel recebeu os policiais e alegou que o veículo havia sido deixado na casa pelos denunciados, que foram localizados na Rua José Martins dos Santos, 211. Indagados pelos policiais, os denunciados confirmaram ter roubado referida motocicleta.

Em solo policial, entretanto, negaram envolvimento com o crime em questão, atribuindo a autoria a indivíduo de alcunha "Cirilo" (fls. 24 e 33).

Ainda de acordo com a exordial, a vítima, na Delegacia, no dia seguinte ao roubo sofrido, ao serem colocados três indivíduos para reconhecimento, reconheceu OSÉIAS como o roubador que simulou portar arma de fogo e a ameaçou e Igor como o indivíduo que a tirou do veículo e disse "vai, sai fora, desce da moto, dá o bagulho, vai" (fl. 23).

Aos 12 de abril de 2018, a motocicleta apreendida foi entregue ao representante da empresa vítima (fls. 85/87).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 22 de fevereiro de 2021 (fls. 126/127).

O réu OSÉIAS foi citado (fl. 156) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em síntese, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 159).

Aos 24 de setembro de 2021, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 161/162).

Aos 17 de março de 2022, em face da certidão de óbito juntada às fls. 177/178, foi declarada extinta a punibilidade do codenunciado Igor Gustavo Santos Souza, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal (fl. 196).

Aos 21 de março de 2022, os defensores constituídos pelo réu OSÉIAS juntaram procuração nos autos (fls. 199/201).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, foram ouvidas as duas testemunhas policiais militares e, ao final, o réu OSÉIAS foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa constituída, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu. Sustentou, em síntese, que a vítima não compareceu para ser ouvida, mesmo intimada.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou comprovada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 7/14), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 15), pelo Auto de Reconhecimento Pessoal (fl. 23), pelo Laudo Pericial (fls. 57/61) e pelo Relatório Final de inquérito policial (fl. 103), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Inicialmente, cumpre destacar que, na fase policial, a vítima Victor Otávio Marques Ferreira, imediatamente no dia seguinte ao crime de roubo sofrido, reconheceu positivamente, pessoalmente, o réu OSÉIAS como um dos autores do crime de roubo sofrido (fl. 23).

Extrai-se das declarações da vítima Victor Otávio Marques Ferreira, acostadas a fl.

20 que: "(...) é funcionário da empresa Votorantim e, no dia 31/08/2017, trafegava pelo local dos fatos, quando dois indivíduos, simulando o porte de arma de fogo, lhe surpreenderam e anunciaram o roubo, se evadindo para local ignorado. (...) reconheceu, sem sombra de dúvidas, OSEIAS DA SILVA DOS SANTOS como sendo o indivíduo que simulou estar portando arma de fogo e o ameaçando, pedindo a moto. (...)".

Em juízo, foi ouvida a testemunha policial militar Edmar Servo dos Santos, que narrou, em síntese, que essa ocorrência faz um tempo. O Copom pagou a ocorrência de uma motocicleta que estava localizada em um endereço. Chegando no local visualizaram a motocicleta no quintal de uma residência. Indagaram a moradora que disse que a motocicleta não era dela e indicou local onde estariam os rapazes que teriam deixado a motocicleta lá. Foram ao outro local e os réus admitiram terem sido os autores do assalto e falaram que não queriam "complicar" a menina, porque a motocicleta foi encontrada na residência. A motocicleta estava com a numeração suprimida. A vítima foi chamada para reconhecer. A moradora falou que não autorizou deixarem a motocicleta lá e não sabia se tratar de produto de ilícito. A motocicleta estava em uma garagem com grade aberta, a moradora atendeu a equipe. Na segunda residência bateram palmas e o morador da casa desceu e atendeu. Lá os dois autores assumiram a autoria. Tinham mais pessoas no dia da abordagem e não foram ouvidas porque quem assumiu a autoria foram Igor e Oséias.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Estêvão Paz Criado, que narrou, em suma, que foi uma ocorrência despachada via Copom informando a localização de um veículo. Ao chegarem no local se depararam com o veículo estacionado no quintal e dava para visualizar. A moradora informou que foram dois vizinhos que tinham deixado a motocicleta, Oseias e Igor. Foram a outro local e localizaram Oseias e Igor. Nessa segunda residência, se não se engana, tinham quatro indivíduos. Oseias e Igor assumiram a autoria, inocentando a moça, dizendo que ela não tinha nada a ver com a motocicleta. A vítima foi ao DP e fez o reconhecimento. Não entraram na segunda residência.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Oséias da Silva dos Santos negou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 26 anos de idade. Mora com a sobrinha e a irmã. A casa é alugada. Estudou até o segundo ano do ensino médio. Parou de estudar porque na época não queria saber de estudo. Já sofreu condenação por porte de arma, "180", assalto e Maria da Penha. Está de regime aberto desde abril de 2022. Assina na Barra Funda. Devido aos seus antecedentes os policiais levaram o interrogando para a Delegacia. Não viu a moto. Não teve contato com a moto. Nunca viu a vítima. O falecido Igor morava perto e era colega do interrogando. Estava dentro de casa, invadiram a casa e disseram que era para acompanhar até a Delegacia. Igor, Caio e Mateus estavam na casa do interrogando, assim como a mulher do interrogando, Gabriela. A polícia chegou na casa do interrogando as 08:30 horas da manhã. Moravam nessa casa o interrogando e a mulher. Trabalhava com obra na época e iria trabalhar mais tarde. Está trabalhando atualmente, ganhando R\$ 1.600,00 mensalmente.

Ocorre que, diante dos depoimentos das testemunhas policiais militares colhidos em juízo e demais elementos de prova, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo. Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse a sua versão. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258: "Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal".

O Réu informou que estavam na sua casa Igor, Caio, Mateus e a sua mulher, Gabriela. O corréu Igor é falecido. Nenhuma das outras pessoas mencionadas pelo Réu vieram a Juízo a fim de corroborar com a versão apresentada.

Ademais, há de se dar crédito às declarações apresentadas pela vítima, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse sentido, são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial (Coord. Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Vol. 2., 2ª edição, Editora RT, 2004):

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel. Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu agiu em concurso e com unidade de desígnios na prática do crime de roubo, em conjunto com outro indivíduo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: “Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas” (RJDTACRIM 18/134).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu OSÉIAS pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo agora à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu OSÉIAS, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, depreende-se da Folha de Antecedentes (fls. 224/230) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 235/239) que o réu ostenta: a) condenação anterior por crime de receptação (processo nº 0003474-24.2017.8.26.0635, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 06/06/2017) e b) condenação anterior por crime de porte ilegal de arma de fogo, art. 14 da Lei 10.826/03 (processo nº 0010599-86.2016.8.26.0050, da 18ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 24/07/2017), além de c) condenação posterior por crimes de resistência e roubo majorado (processo nº 1501220-56.2020.8.26.0228, da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 14/12/2020). Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (conforme fundamentação acima), culminando com as penas de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), perfazendo um total de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias

de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu é reincidente, sendo que a época do cometimento do crime destes autos já ostentava duas condenações definitivas. Por todas essas circunstâncias, o único regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial fechado (artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente pelo fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça a pessoa, fato impeditivo da concessão do benefício.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado OSEIAS DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a este processo em liberdade, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA